



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 05ª DELEGACIA DA DISE - DENARC

Folha :1

Boletim No.: 49/2016

INICIADO:13/07/2016 19:48hs e EMITIDO:14/07/2016 00:49hs

LLLNNTCBDJEEFG\b

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Quem se associa p/prática reiterada do crime definido art.36
(Art.35,par.único)

Consumado

Local: RUA CONSELHEIRO NEBIAS, 421 - REPUBLICA - CEP: 01203-001
S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 03 D.P. - CAMPOS ELISEOS

Ocorrência: 13/07/2016 às 18:00 horas

Comunicação: 13/07/2016 às 19:45 horas

Elaboração: 13/07/2016 às 19:48 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- BEATRIZ RODRIGUES DA CONCEIÇÃO - Presente ao plantão - RG: 275244564-RJ

Exibiu o RG original: Não - Pai: JURANDIR FERNANDO DA CONCEIÇÃO

Mãe: MARIA APARECIDA RODRIGUES - Natural de: RIO DE JANEIRO RJ

Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Feminino - Nascimento: 31/07/1992

23 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: DESEMPREGADO

Instrução: 1 Grau incompleto - CPF: 14693799700

Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda

Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Outros - Cor do cabelo: Tingido

Comprim. do cabelo: COMPRIDO - Altura: 1,56 - Compleição: MEDIANA

Endereço Residencial: RUA CONSELHEIRO CRISPINIANO, 365 - PAISSANDU

S.PAULO - SP - Empresa: INVASÃO

Testemunha:

- MARCUS RYAN DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 21836832-SP

Exibiu o RG original: Sim - Pai: AVELINO RIBEIRO DA SILVA

Mãe: MARIA APARECIDA DA SILVA - Natural de: S.PAULO -SP

Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 03/10/1973

05ª DELEGACIA DA DISE - DENARC

Endereço da delegacia : R, SP-S.PAULO-SP



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 05ª DELEGACIA DA DISE - DENARC

Folha :2

Boletim No.: 49/2016

INICIADO:13/07/2016 19:48hs e EMITIDO:14/07/2016 00:49hs

LLLNNTCBDJEEFG\b

42 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL CIVIL
Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Residencial: 5ª DISE- DENARC, - S.PAULO - SP - Telefones: (11)
3094-4620 (Residencial)

Averiguado:

- FELIPE - Não presente ao plantão - Exibiu o RG original: Não
- Sexo: Masculino - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
- Altura: 1,70 - Compleição: MAGRO

Condutor:

- ANDERSON FERREIRA DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 30156390-SP
- Exibiu o RG original: Sim - Pai: WILSON FERREIRA DA SILVA
- Mãe: SONIA MARIA MENDES DA SILVA - Natural de: SÃO PAULO
- Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 10/12/1979
- 36 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL CIVIL
- Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
- Endereço Comercial: 5ª DISE- DENARC, - S.PAULO - SP - Telefones: (11)
3094-4620 (Residencial)

Entorpecentes:

- Tóxico: Crack - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 18
- Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 29 - Involucro: PLÁSTICO
- Observações: SUBSTANCIA ANALOGA A CRACK - LACRE: AD031265

Histórico:

Presentes nesta Unidade, os policiais componentes da Equipe F-55 informando que em diligências visando o combate ao tráfico de drogas, avistaram pelas imediações da Rua Vitória (no bairro de Campos Elíseos), um casal em atitude típica do tráfico, qual seja, trocando pequenos volumes em troca de valores com terceiros transeuntes que ali rapidamente passavam. Contam os policiais que ali permaneceram em vigilância velada por alguns instantes, fazendo acompanhamento visual ao casal.

Em determinado momento, o casal locomoveu-se, o que ensejou o acompanhamento da equipe a pé, oportunidade em que este casal parou de frente ao numeral dos fatos e ali permaneceu promovendo novamente a mercância de drogas, ensejando assim a abordagem policial.

Ao iniciar a abordagem, o homem empreendeu fuga, entretanto, a equipe logrou em deter a mulher, posteriormente identificada como

05ª DELEGACIA DA DISE - DENARC

Endereço da delegacia : R, SP-S.PAULO-SP



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 05ª DELEGACIA DA DISE - DENARC

Folha :3

Boletim No.: 49/2016

INICIADO:13/07/2016 19:48hs e EMITIDO:14/07/2016 00:49hs

LLLNNTCBDJEEFG\b

BEATRIZ RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, a qual de pronto admitiu estar praticando a mercância de drogas, entregando aos policiais 29 porções de substância de cor ambar análogas a crack, as quais estavam em sua posse. BEATRIZ informou à equipe que o indivíduo que estava em sua companhia encontrava-se com o dinheiro arrecadado com a venda de tal substância, informando apenas seu prenome FELIPE, já que os demais dados qualificativos eram ignorados.

Isto posto, foi dada voz de prisão a BEATRIZ sendo esta conduzida a este Departamento, onde a Autoridade subscritora, cientificada acerca dos eventos, ratificou a voz de prisão após encaminhamento das substâncias ao IC para que fossem submetidas ao exame de constatação preliminar de entorpecentes, de onde retornaram sob Laudo N° 320.537/2016 assinado pela perita Dra. Gabriella Augusto Pereira, atestando POSITIVO para COCAÍNA, contendo peso líquido de 4,7 gramas. A substância retornou a esta Unidade acondicionada sob lacre N° 0353361.

Diante do exposto, BEATRIZ foi indiciada pelo crime de Tráfico de Drogas descrito no Art. 33 da Lei 11343/06, bem como no Art. 35 do mesmo diploma legal, tendo em vista os indícios de autoria e comprovação da materialidade delitiva.

Em seu interrogatório, a mesma reservou-se em seu direito constitucional de permanecer calada desejando apenas manifestar-se em juízo.

Por fim, consigne-se que o presente procedimento acarretou na instauração do Inquérito Policial N° 41/2016.

Expedidas as comunicações de praxe. Nada mais.

Providências tomadas: MSG CAPTURAS/OFICIO

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

GIOVANNA ZANCHIN MINGRONE
 ESCRIVÃ DE POLÍCIA

LESLIE CARAM PETRUS
 DELEGADA DE POLÍCIA

05ª DELEGACIA DA DISE - DENARC

Endereço da delegacia : R, SP-S.PAULO-SP



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
5ª VARA CRIMINAL
 Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP -
 CEP 01133-020

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº: **0058268-38.2016.8.26.0050 - Controle nº 2016/001599**

Classe - Assunto **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**

Documento de Origem: **Comunicação de Prisão em Flagrante: 49/2016, Inquérito Policial (Flagrante): 041/2016 - 49/2016 - Denarc - 5ª Dise - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes - Leste, 041/2016 - Denarc - 5ª Dise - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes - Leste**

Data da Audiência: **01 de junho de 2017**

Na quinta-feira, 01 de junho de 2017, nesta cidade e comarca de São Paulo, no Fórum Ministro Mário Guimarães, na sala de audiências da Quinta Vara Criminal, onde presente se encontrava o Excelentíssimo Senhor Doutor **Nelson Becker**, Meritíssimo Juiz de Direito da aludida Vara, comigo escrevente de seu cargo ao final assinado, apregoadas as partes, verificou-se a presença do(a) Representante do Ministério Público, Promotor(a) de Justiça, Dr. Carlos Henrique Prestes Camargo, bem como do(a)(s) acusado(a)(s) **BEATRIZ RODRIGUES DA CONCEIÇÃO** acompanhado de seu(a)(s) defensor(a)(es), Defensora Pública em exercício nesta Vara - Dra. Juliana Martins de Carvalho Monnerat. Presente(s), ainda, a testemunha Marcus Ryan da Silva. **A seguir, foi_(ram) inquirida_(s) a_(s) testemunha_(s) aqui presente_(s), cuja_(s) qualificação_(ões) segue em termo apartado. Na sequência, sob os ritos da Lei, foi_(ram) o_(s) acusado_{(a)(s)}, cuja_(s) qualificação_(ões) segue_(em) em termo apartado, interrogado_{(a)(s)}. Pelo MM. Juiz foi dito que estava encerrada a instrução.** Pelas partes nada foi requerido nos termos do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

5ª VARA CRIMINAL

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP -
CEP 01133-020

artigo 402 do Código de Processo Penal. **Dado início aos debates, dada a palavra ao(a) Representante do Ministério Público, por ele(a) foi dito:** “Beatriz Rodrigues da Conceição, qualificada nos autos, está sendo processada criminalmente como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29 do Código Penal, pois, conforme narra a denúncia, no dia 13 de julho de 2016, por volta das 18hs00, na Rua Conselheiro Nebias, altura do nº 421, Bairro da República, nesta Capital, agindo em concurso de agentes com outra pessoa que ainda não foi identificada, foi surpreendida na posse de 4,7g (quatro gramas e sete decigramas) de “cocaína”, destinada ao comércio ilícito, substância entorpecentes que causa dependência física e psíquica em seus usuários, tudo, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 11, Laudo de Constatação de fls. 12/13 e Laudo de Exame Químico-toxicológico de fls. 37/39. A testemunha Anderson, Policial Civil, ouvido em juízo, disse que viu a ré parada na rua e pessoas se aproximando. Afirmou que fez a abordagem e a acusada confessou que ali estava, traficando drogas. Por fim, afirmou que a acusada disse que é viciada em “crack” e estava vendendo drogas para manter seu vício. O Policial Civil, Marcus Ryan da Silva, ouvido em juízo, disse que estava em operação na região, que é conhecida como ponto de venda de drogas, quando avistou a ré em atitudes suspeitas. Disse que desceu do carro e tentou abordar a ré e um homem. Disse que após abordagem, encontrou com a acusada várias porções de “crack”. Disse que viu a ré entregando algo a terceiros e recebendo. Disse por fim, que a acusada confessou a prática do crime. Os depoimentos de Policiais devem ser aceitos como os depoimentos de qualquer outra testemunha. Não existe nenhum óbice nas declarações de


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
5ª VARA CRIMINAL
**Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP -
CEP 01133-020**

milicianos. Não têm eles qualquer interesse em prejudicar a ré, mesmo porque, sequer a conheciam antes dos fatos. Nesse sentido : “[TJ-SP - Apelação APL 00009270220108260200 SP 0000927-02.2010.8.26.0200 \(TJ-SP\)](#). Data de publicação: 17/03/2014. Ementa: Apelação. Tráfico de drogas. Autoria e Materialidade suficientemente provadas. Palavras de Policiais. Validade. Penas definidas no mínimo legal. Manutenção. Recurso defensivo desprovido. 1. A convergência de variados elementos probatórios (depoimento extrajudicial de testemunha civil, depoimentos de policiais na fase acusativa, apreensão do objeto do crime com o réu e laudo pericial confirmatório) conduz ao reconhecimento pleno da autoria e materialidade delitivas, sendo o edito condenatório a medida de rigor. 2. Os policiais e demais agentes públicos não estão impedidos de depor. Os seus testemunhos são válidos e devem ser considerados quando da análise do conjunto probatório, salvo motivo concreto a ensejar suspeição. Precedentes. 3. A dosimetria penal (adstrita ao piso da lei), a negativa de substituição da pena privativa de liberdade, e a fixação de regime inicial fechado ("ex vi" do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072 /90) foram bem definidas, nada havendo a ser reformado. 4. Recurso a que se nega provimento; [TJ-SP - Apelação APL 00026533920118260050 SP 0002653-39.2011.8.26.0050 \(TJ-SP\)](#). Data de publicação: 17/03/2014. Ementa: Apelação. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade suficientemente provadas. Palavras de Policiais. Validade. Mau antecedente. Reconhecimento. Redutor da Lei de Drogas. Impossibilidade. Penas corretamente definidas. Recurso desprovido. 1. A convergência de variados elementos probatórios (confissão e depoimentos extrajudiciais, depoimentos de policiais na fase acusativa,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
5ª VARA CRIMINAL
**Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP -
CEP 01133-020**

apreensão do objeto do crime e laudo pericial confirmatório) conduz ao reconhecimento pleno da autoria e materialidade delitivas, sendo o edito condenatório a medida de rigor. A retratação do réu em Juízo ficou isolada e foi refutada por todos os demais elementos probatórios. 2. Os policiais e demais agentes públicos não estão impedidos de depor. Os seus testemunhos são válidos e devem ser considerados quando da análise do conjunto probatório, salvo motivo concreto a ensejar suspeição. Precedentes. 3. A dosimetria penal, a negativa de aplicação do redutor penal (art. 33 , § 4º , da Lei n. 11.343 /06), a fixação de regime fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade foram bem definidos, nada havendo a ser reformado. 4. Recurso a que se nega provimento”. A ré, interrogada em juízo, disse que é viciada em “crack” e que as porções encontradas eram de sua propriedade, mas para uso próprio. A materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 40/42. À luz desse mosaico probatório, inarredável é o desate condenatório quanto aos delitos de tráfico de entorpecentes. De resto, no tocante ao regime inaugural, entendo que deve ser o regime fechado para a Ré. A despeito das súmulas 718 e 719, do Colendo Supremo Tribunal Federal, inolvidável é o escólio de Alberto Silva Franco e outros, a saber: “O Juiz, no decisório, deverá explicitar qual o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade a que será submetido o condenado. A determinação desse regime inicial deverá atender a três requisitos: a) a quantidade da pena imposta, b) qualificação subjetiva do acusado em relação aos regimes semi-aberto e aberto, c) regras norteadoras do art. 59 da PG/84. A indicação desses requisitos evidencia a necessidade do julgador não se limitar, na sua


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
5ª VARA CRIMINAL
**Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP -
CEP 01133-020**

escolha, ao quantum da pena. Escolher regime inicial de cumprimento de pena, com base exclusiva na quantidade de pena imposta, além de ser incorreto, desserve aos objetivos da própria pena que estão centrados na sua necessidade e suficiência para os fins de retribuição e prevenção do crime. Assim, além da verificação, em se tratando de regime semi-aberto ou aberto, se o condenado é reincidente ou não, o julgador deve sempre chamar à colação os parâmetros do art. 59 do CP para verificar a adequabilidade do regime escolhido em função de culpabilidade, da personalidade, dos motivos etc, do agente...”(in “Código Penal e sua interpretação jurisprudencial”, ed.RT, 1995, p.695). Diante das considerações alinhavadas, e por tudo mais que dos autos consta, pugna o Ministério Público pela condenação da Ré, nos termos propostos na denúncia, aplicando-se-lhe a pena acima do mínimo legal, considerando-se a grande quantidade de entorpecentes apreendida e o “modus operandi”, tudo, por medida de esperada Justiça”.

Em seguida, **dada a palavra a palavra a_(o) Dr_(a). Defensor_(a), este_(a) assim se manifestou:** “MM Juiz, sem razão o Douto Promotor, a ação deve ser julgada improcedente. A ré negou com veemência a autoria do delito. Diz ser usuária de crack e sustentava seu vício “se vendendo”, realizando programas. No dia não estava com as drogas descritas na denúncia, não sabe porque está sendo acusada. Suas palavras devem ser vistas com crédito, eis que não há provas fortes a infirmá-las. Pesam contra a acusada somente as frágeis palavras de dois policiais que a abordaram. Disseram que viram a ré parada com outro rapaz e observou pessoas se aproximando dos dois, entregando dinheiro ao rapaz.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
5ª VARA CRIMINAL
**Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP -
CEP 01133-020**

Efetuaram a abordagem da ré depois e encontraram as porções de drogas com elas. Ela teria confessado traficar para sustentar seu vício. Como é sabido, os policiais apresentam relatos parciais porque buscam justificar suas ações pretéritas. Além disso, não foi presenciado qualquer ato de comércio realizado por parte da ré (aparentemente só pelo rapaz) e a ré declarou-se usuária, sendo a quantidade de droga encontrada compatível com o uso abusivo de substâncias. Conclui-se que o conjunto de provas é precário, devendo o acusado ser absolvido, com base no artigo 386, inciso VII, do CPP. Não sendo esse o entendimento, requeiro a redução da pena em função da atenuante genérica da confissão, pois o acusado assumiu espontaneamente a autoria do crime. Requeiro, também, a aplicação da redutora do parágrafo 4 do artigo 33 da Lei de Drogas, pois não há provas de que a ré se dedique a atividades ou organizações criminosas, sendo absolutamente primária e tinha consigo pouca quantidade de droga. Por fim, requeiro que a pena base seja aplicada no mínimo e que o regime para cumprimento seja o mais brando, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais desabonadoras, observando-se que a imposição de regime fechado se mostra desproporcional ao presente caso, sendo cabível, inclusive, a substituição da pena privativa por pena restritiva de direitos, como já decidiu o E.STF em casos análogos, o que ora se requer. Por fim, pugno pelo direito de apelar em liberdade, eis que ausentes os requisitos da prisão preventiva. Diante do exposto, aguarda-se o decreto absolutório, ou, na impossibilidade, pugna-se pelo acolhimento dos pedidos subsidiários”.

Na sequência, **elo MMº Juiz foi dito que: “Vistos. BEATRIZ**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
5ª VARA CRIMINAL

 Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP -
 CEP 01133-020

RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, RG nº 71.656.701, foi denunciada como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, c.c. artigo 29 do Código Penal porque, como narra a inicial, no dia 13 de julho de 2016, nas circunstâncias narradas na denúncia, nesta Cidade e Comarca, agindo em concurso e com unidade de propósitos com indivíduo ainda não identificado, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, aproximadamente 4,7g (quatro gramas e setenta decigramas) de cocaína, substância entorpecentes capazes de causar dependência em seus usuários, sem autorização e em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar. A denúncia foi recebida (fls. 82/83) e a acusada foi citada (fls. 112), sendo apresentada defesa prévia (fls. 115). Na audiência realizada em 28 de março de 2017 foi inquirida uma testemunha. Hoje aqui foi inquirida uma testemunha e após foi a ré interrogada. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal as partes nada requereram. Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia. A defesa pugnou pela absolvição da ré e, subsidiariamente a redução da pena em função da atenuante genérica da confissão, a aplicação do redutor do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, que a pena base seja aplicada no mínimo e que o regime para cumprimento seja o mais brando, com a substituição da pena privativa por pena restritiva de direitos. **É o relatório. Decido.** A materialidade restou comprovada face ao auto de exibição e apreensão (fls. 11), ao Laudo de constatação (fls. 12/13) e ao Laudo de exame químico-toxicológico (fls. 40/42). A autoria é inequívoca. Perante autoridade policial, a ré manteve-se silente. A testemunha Anderson, policial civil, relatou que visualizou a ré parada, junto com outro rapaz, e observou pessoas se aproximando dos dois e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

5ª VARA CRIMINAL

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP -
CEP 01133-020

entregando dinheiro ao rapaz. Disse que eles se dirigiram a outra rua e resolveram efetuar a abordagem. Informou que as drogas foram encontradas em poder da ré. Afirmou que a ré confessou a prática do tráfico, declarando que comercializava para manter seu vício. Disse que ela aparentava ser usuária de “crack”. A testemunha Marcus, policial civil, disse que estava com seu parceiro na região da “Cracolândia” para coibir a prática do tráfico de entorpecentes. Relatou que pararam a viatura na via pública, observando a atitude da ré e deu um rapaz que estava com ela. Disse que quando se aproximaram para efetuar a abordagem o rapaz saiu correndo e jogou um pouco de droga para o alto. Afirmou que conseguiu abordar a ré, sendo encontrado “crack” em poder dela. Não havia dinheiro em poder da ré. Esclareceu que viu a ré em atitude consistente com o tráfico de drogas e ela confessou o comércio ilícito. Em juízo, a ré declarou que é usuária de “crack”. Negou que estivesse praticando o comércio ilícito e afirmou que estava sozinha na data dos fatos em um quarto. Disse que “se vendia” para sustentar o vício. A versão apresentada pela ré é isolada e não deve prosperar. Os policiais militares relataram de forma ampla e coerente toda a dinâmica dos fatos, sendo uníssomos ao afirmar que todos os entorpecentes apreendidos foram encontrados em poder da acusada, após visualizarem esta em atos comércio em conjunto com mais uma pessoa não identificada. A ré alegou que estava sozinha e dentro de um quarto, versão que restou completamente isolada. Não há quaisquer elementos nos autos, mesmo meros indícios ou suposições, a indicar que os policiais faltaram com a verdade com o intuito de prejudicar a acusada, especialmente por não se conhecerem previamente. Os depoimentos,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
5ª VARA CRIMINAL
**Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP -
CEP 01133-020**

portanto, são válidos. **Cumpr** ressaltar a especial importância das declarações dos policiais militares para a elucidação dos fatos, sendo certo que podem embasar a condenação. Nesse sentido: *O valor do depoimento testemunhal de servidor policial - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. (STF, 1ª Turma, HC nº 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello).* **Cumpr** destacar, ainda, que as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que a ré confirmou, informalmente, a prática do tráfico naquele local. **A finalidade da traficância é evidente, sendo comprovada pela quantidade de entorpecentes apreendida, pelo local da ocorrência, conhecido ponto de tráfico, forma de acondicionamento dos entorpecentes, consistente com o comércio imediato e ainda em razão de os policiais terem presenciado atos de mercancia. Destaco, finalmente, que eventual condição de usuário não é suficiente para afastar a traficância.** Nesse sentido: *FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE* *Condição de dependente químico que não elide a conclusão de que o réu se dedicava à narcotraficância* *Figura do usuário-traficante amplamente admitida pelos tribunais. (TJSP - Apelação: APL 49902620108260344 SP 0004990-26.2010.8.26.0344, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Amado de Faria, julgamento em 19/04/2012).* Compulsando-se os autos e analisando-se as provas produzidas, verifica-se que a procedência da presente ação penal é do mais absoluto rigor. Considerando os elementos constantes nos artigos 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal, atento às circunstâncias e consequências do delito praticado, fixo a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
5ª VARA CRIMINAL

 Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP -
 CEP 01133-020

pena base em 5 (cinco) anos de reclusão, bem como pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, piso legal. Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Não há como se falar em aplicação da atenuante da confissão, posto que a ré negou de forma veemente a prática do tráfico. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição. Não é o caso de aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois a acusada, dias após ser posta em liberdade, foi novamente presa em flagrante, com imputação da conduta do tráfico de entorpecentes, o que demonstra que faz do crime o seu modo de vida. Demonstra, dessa forma, que não se trata de traficante eventual ou esporádica. Torno definitivas as reprimendas acima à míngua de circunstâncias modificadoras. Iniciará a ré o cumprimento de sua pena corporal em regime **fechado**. O regime fechado é o único compatível com o tráfico de entorpecentes, delito equiparado a crimes hediondos e que demanda adequada repreensão. Cumpre ressaltar que se trata de crime que fomenta diversas atividades criminosas, causando a degradação do indivíduo e a mazela de famílias inteiras, tudo para promover o sistema criado pelo traficante. A acusada não poderá aguardar em liberdade o julgamento de recurso eventualmente interposto. Tendo aguardada presa o encerramento da instrução, não seria razoável soltá-la agora que condenada (ainda que provisoriamente). No mais, sua prisão cautelar continua necessária para garantir a ordem pública. O conceito de garantia da ordem pública repousa, principalmente, na necessidade de ser mantida a tranquilidade pública e assegurada a noção de que o ordenamento jurídico há de ser respeitado para que possa reinar a segurança no meio social. Não pode o


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
5ª VARA CRIMINAL
**Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP -
CEP 01133-020**

Magistrado ficar alheio a isto. Pondero que o delito pelo qual é agora a ré condenada, a despeito de não ter sido praticado com violência e grave ameaça à pessoa, consiste em conduta de real e inquestionável perigo a sociedade, família e saúde pública, não se devendo olvidar que, para chegar ao usuário final, o entorpecente percorre um longo caminho repleto de crimes outros, tais como homicídios, furtos, roubos, corrupção, tumultuando decisiva e gravemente a ordem pública. Sua prisão cautelar, pois, é necessária para garantir a ordem pública. Recomende-se a ré na prisão em que se encontra, expedindo-se o competente ofício. Considerando que a ré foi assistida pela Defensoria Pública, não há que se falar em condenação ao pagamento das custas processuais, ante a presunção de hipossuficiência (artigo 12 da Lei Federal 1060/50). **Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se.** Ante o exposto, ***JULGO PROCEDENTE*** a presente ação penal e, em consequência, **CONDENO BEATRIZ RODRIGUES DA CONCEIÇÃO**, RG nº 71.656.701, às penas de **5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, patamar mínimo, por ter violado o disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Publicada em audiência, saem as partes cientes e intimadas.**

II – CERTIFIQUE-SE DE QUE O DOCUMENTO DE FOLHAS 94 TENHA SIDO ENCAMINHADO. Publicada em audiência, saem as partes cientes e intimadas, **conforme termo de ciência em apartado, sendo dispensadas das assinaturas neste documento.** Fica consignado que o(s) depoimento(s) e interrogatório(s) foi_(ram) registrado(s) por meio



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

5ª VARA CRIMINAL

**Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP -
CEP 01133-020**

de sistema de captação e gravação audiovisual, com a concordância das partes, e gravado_(s) em mídia (CD-R/DVD-R) arquivada em cartório em duas vias. NADA MAIS. Eu, _____, Nara Cristina e Silva Rezende, Escrevente, digitei.